



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale

01-01-08 - Direzione Area Amministrativa

01-01-08-05 - Servizio Provveditorato ed economato

Oggetto: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 D.LGS. 36/2023 FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI PER APPARECCHIATURE UBICATE PRESSO I LABORATORI ARPAS SUDDIVISI IN DUE LOTTI: LOTTO 1 - CONSUMABILI PER CROMATOGRAFO IONICO ED ESTRATTORE ASE; LOTTO 2 - CONSUMABILI PER ICP-MS, ICP-OES, UHPLC/FLD, UHPLC/MS, FT-IR E GC-FID, IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA € 930.000,00 IVA ESCLUSA. CIG LOTTO 1BCE1BFFBC2; CIG LOTTO 2 BCE1C00C95, CUI F92137340920202400004 APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA E INDIZIONE DELLA GARA.

IL DIRETTORE

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 istitutiva dell'ARPAS;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell'A.R.P.A.S., approvato con Determina del Direttore Generale n. 31/2015, modificato con Determina del D.G. n. 922 del 4/7/2017;

VISTA la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n.126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S);

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 50 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78/2015 alle macro gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici" in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che l'ARPAS è Stazione appaltante qualificata ai sensi dell'art. 62 del D.lgs. n. 36



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

/2023 con CODICE AUSA: 0000244717 per Appalti di Servizi e Forniture per Livello SF1 (massimo) per il biennio 2025/2027 con scadenza al 03/07/2027;

VISTO

il "Regolamento sulla disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Agenzia Regionale Protezione Ambiente Sardegna" approvato con determina della D. G. 2457 del 17-12-2025;

RICHIAMATO

l'art. 7, comma 4 del suddetto regolamento che dispone che il Dirigente pro-tempore del Servizio Provveditorato ed economato è individuato quale "Responsabile del procedimento per la fase di affidamento ai sensi dell'art. 15 comma 4 del Codice, per tutte le procedure ad evidenza pubblica di importo superiore o inferiore alla soglia europea;

RICHIAMATA

la Determinazione n. 1284/2026 del 30/06/2026 e n. 1469/2026 del 23/07/2026 con la quale si è proceduto alla decisione di contrarre, all'assunzione di impegno di spesa e all'approvazione dei documenti di gara relativamente alla "Procedura aperta finalizzata alla sottoscrizione di un Accordo quadro triennale per la fornitura di consumabili per apparecchiature ubicate presso i Laboratori ARPAS suddivisi in due lotti. importo complessivo a base di gara € 930.000,00 + IVA. – CIG LOTTO 1 BCE1BFFBC2; LOTTO 2 BCE1CC00C95CUI: F92137340920202400004";

DATO ATTO

che ai sensi dell'art. 3 lettera d) della L.R. n. 14/1995 e successive modifiche, la Determinazione n. 1284/2026 del 30/06/2026, unitamente al Capitolato speciale d'appalto con i suoi allegati e al Disciplinare di gara, con nota prot. ARPAS n. 30281 del 02/07/2026, successivamente integrata con nota prot. n. 34570 del 24/07/2026 è stata sottoposta al controllo preventivo di legittimità e di merito da parte dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente;

VISTA

la nota di riscontro dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente prot. ARPAS n. 37114 del 05/08/2026 con la quale comunica l'esito positivo del controllo effettuato richiedendo l'acquisizione effettiva del preventivo parere favorevole da parte del competente Servizio Ragioneria e Finanze dell'Agenzia;

RICHIAMATA

la determinazione n. 1469/2026 del 23/07/2026 avente ad oggetto: "Integrazione Determinazione n. 1284 del 30.06.2026 - Procedura aperta finalizzata alla sottoscrizione di un Accordo quadro triennale per la fornitura di consumabili per



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

apparecchiature ubicate presso i Laboratori ARPAS suddivisi in due lotti: Lotto 1 - Consumabili per cromatografo ionico ed estrattore ASE; Lotto 2 - Consumabili per ICP-MS, ICP-OES, UHPLC/FLD, UHPLC/MS, FT-IR e GC-FID;

DATO ATTO

dell'avvenuta nomina, come indicato atto di cui sopra, del Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs.n. 36/2023 nella persona della dott.ssa Paola Piro Funzionaria del Servizio Qualità dei laboratori e procedure operative dell'Arpas;

DATO ATTO

che con riguardo alla presente procedura è stata verificata l'assenza di conflitto di interessi anche potenziali alla gestione del presente procedimento, sia con riguardo al sottoscritto Dirigente che con riguardo al personale amministrativo del servizio individuato dal sottoscritto per gli adempimenti connessi alla gestione del procedimento;

DATO ATTO

di quanto segue:

- l'appalto attiene ai settori ordinari e i beni da acquisire devono avere le caratteristiche puntualmente descritte nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale approvato con la determinazione a contrarre;
- l'acquisizione di cui trattasi si pone in esecuzione del Programma triennale degli acquisti 2026-2028 di cui all'art. 37 del D. Lgs. n. 36/2023 approvato con Determinazione della Direttrice Generale n. 745/2026 del 27/04/2026, con CUI F921373409202400004;
- l'appalto è suddiviso in due lotti in quanto "I lotti sono stati individuati utilizzando i criteri di omogeneità tecnicofunzionale e merceologica dei consumabili, tenuto conto della compatibilità d'uso, delle caratteristiche del mercato e dell'esigenza di garantire efficienza, economicità e massima partecipazione alla procedura";
- non è previsto lo svolgimento del sopralluogo;
- il valore complessivo stimato dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.lgs. 36/2023, è di **€ 1.116.000,00 + IVA**, collocandosi l'acquisto al di sopra della soglia di rilevanza europea attualmente in vigore;
- l'importo a base di gara della procedura è di **€ 930.000,00 + IVA**, di cui **€**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

765.000,00 per il Lotto 1 “Consumabili per cromatografo ionico ed estrattore ASE” e **€ 165.000,00** per il Lotto 2 “Consumabili per ICP-MS, ICP-OES, UHPLC /FLD, UHPLC/MS, FT-IR e GC-FID”;

- VISTO** l'art. 22 della Direttiva Comunitaria 2014/24/EU in ordine all'obbligo di procedere all'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica nello svolgimento delle procedure elettroniche;
- RICHIAMATA** la nota Determinazione 30/2023 prot. 540 del 12.01.2024 acquisita al prot. ARPAS n. 1657/2024 del 15/01/2024 con la quale la Direzione Generale della Centrale di Committenza Regionale della Regione Sardegna ha comunicato alle Stazioni appaltanti la messa a disposizione gratuita della propria piattaforma digitale *SardegnaCAT* certificata da AGID per la gestione delle procedure e il collegamento con la PCP;
- DATO ATTO** che la procedura ad evidenza pubblica verrà espletata secondo la modalità della “procedura aperta” ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, informatizzata tramite ricorso alla piattaforma telematica di acquisto Sardegna CAT accessibile all'indirizzo www.sardegnaecat.it in applicazione delle disposizioni dell'art. 225 del Codice, sopra richiamato;
- CONSIDERATO** che unitamente alla decisione a contrarre n. 1284/2026 del 30/06/2026 e la successiva determinazione n. 1469/2026 del 23/07/2026:
- è stato individuato il criterio di aggiudicazione della gara con il criterio del minor prezzo;
 - sono stati approvati espressamente unitamente alla decisione a contrarre, tra gli altri, il Progetto, il Capitolato speciale d'appalto e i documenti a corredo dello stesso e la restante documentazione di gara, unitamente ai criteri di selezione dell'operatore economico ai sensi dell'art 100 del Codice Contratti;
- CONSIDERATO** che unitamente alla decisione a contrarre n. 1284/2026 del 30/06/2026 e la successiva determinazione n. 1469/2026 del 23/07/2026:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

- è stato individuato il criterio di aggiudicazione della gara con il criterio del minor prezzo;
- sono stati approvati espressamente unitamente alla decisione a contrarre, tra gli altri, il Progetto, il Capitolato speciale d'appalto e i documenti a corredo dello stesso e la restante documentazione di gara, unitamente ai criteri di selezione dell'operatore economico ai sensi dell'art 100 del Codice Contratti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato I del "Regolamento sulla disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Agenzia" il Direttore pro tempore del Servizio Provveditorato ed economato dell'ARPAS ricopre altresì il ruolo di "Seggio di gara";

VISTO l'art. 83 del D. Lgs.n. 36/2023, in base al quale tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante Bando di gara o Avviso di gara e, in particolare, il comma 3, secondo il quale i bandi di gara sono redatti in conformità ai Bandi tipo e che le stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre, motivano espressamente in ordine alle deroghe al Bando-tipo;

VISTO il Bando tipo n. 1/2023 entrato in vigore il 30/05/2026, approvato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la delibera n. 365 del 16 settembre 2025 per adeguamento al decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209 e modificato con la delibera n. 148 del 01/04/2026 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 111 del 15 maggio 2026 avente ad oggetto *"Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo"*;

CONSIDERATO che, vista l'imminente entrata in vigore del bando tipo, questo servizio ha predisposto il modello di Disciplinare adeguandosi alle suddette previsioni;

VISTO il Disciplinare di gara e gli allegati predisposti dallo scrivente Servizio Provveditorato ed Economato sulla base della documentazione progettuale approvata dal Servizio competente e integrata secondo le richieste dell'Assessorato all'Ambiente della RAS prot. RAS 22447 del 21/07/2026;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

- CONSIDERATO** che occorre dare idonea pubblicità alla gara secondo le disposizioni di cui all'articolo 84 del Codice, secondo cui i bandi e gli avvisi relativi agli appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea sono trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea per il tramite della BDNCP (Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici);;
- DATO ATTO** che il contratto relativo al presente appalto verrà stipulato in forma scritta, in modalità elettronica e con scrittura privata ai sensi dell'art. 18, comma 14 del Codice Contratti e sarà soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136;
- DATO ATTO** che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della "Tracciabilità dei flussi finanziari" di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per il quale è stato acquisito il presente **CIG LOTTO 1: BCE1BFFBC2; CIG LOTTO 2: BCE1C00C95** tramite piattaforma integrata Sardegna CAT;
- RITENUTO** dover approvare la documentazione di gara e dare avvio alla procedura ad evidenza pubblica mediante indizione della stessa;
- ATTESO** che il sottoscritto responsabile di procedimento per la fase di gara non versa in situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento in oggetto;
- VISTO** quanto sopra;

DETERMINA

- ART.1** Di formalizzare, per le motivazioni espresse in premessa che devono intendersi integralmente richiamate, l'indizione di una "Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 d. lgs. 36/2023 finalizzata alla sottoscrizione di un Accordo quadro triennale per la fornitura di consumabili per apparecchiature ubicate presso i Laboratori ARPAS suddivisi in due lotti: Lotto 1 - Consumabili per cromatografo ionico ed estrattore ASE; Lotto 2 - Consumabili per ICP-MS, ICP-OES, UHPLC/FLD, UHPLC/MS, FT-IR e GC-FID, importo complessivo a base di gara € 930.000,00 IVA esclusa. CIG LOTTO 1 BCE1BFFBC2 CIG LOTTO 2 BCE1C00C95 CUI F92137340920202400004"
- ART.2**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Di dare atto che il valore complessivo stimato della gara, calcolato ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.lgs. 36/2023 è di **€. 1.116.000,00+ IVA, di cui € 918.000,00 per il Lotto 1 "Consumabili per cromatografo ionico ed estrattore ASE" e € 198.000,00 per il Lotto 2 "Consumabili per ICP-MS, ICP-OES, UHPLC/FLD, UHPLC/MS, FT-IR e GC-FID"**;

ART.3 Di approvare i seguenti documenti di gara che si uniscono al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, disponendo contestualmente la pubblicazione nelle forme di legge:

a. Disciplinare di gara e gli allegati "A" Istanza di partecipazione e dichiarazione integrative;

ART.4 Di allegare al Disciplinare di gara i seguenti ulteriori documenti:

- a. Patto di integrità ARPAS;
- b. Codice di comportamento Sistema regione;
- c. Informativa sul trattamento dei dati personali;

ART.5 Di dare atto che il Bando di gara è stato inserito nella Pad per la relativa pubblicazione;

ART.6 Di dare atto che il Capitolato speciale d'appalto e allegati al Capitolato, Elaborato progettuale, Modulo offerta economica, Schema di contratto, sono stati approvati dalla Direttrice del Servizio con Determinazione a contrarre n. 1284/2026 del 30/06 /2026 e la successiva determinazione n. 1469/2026 del 23/07/2026 cui si rinvia anche per quanto attiene la previsione di copertura contabile della spesa sul capitolo idoneo del bilancio di previsione;

ART.7 Di stabilire che questa amministrazione procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

ART.8 Di stabilire il termine minimo di ricezione delle offerte ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36 /2023 in almeno 30 giorni dalla trasmissione del bando di gara alla GUUE, giusta determinazione a contrarre

ART.9



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Di utilizzare la piattaforma telematica *SardegnaCAT* per la gestione informatizzata della procedura di gara e per la pubblicazione del Bando di gara, messa a disposizione dalla Centrale di acquisti territoriale della Regione Sardegna (Centrale di committenza regionale);

ART.10 Di disporre che i documenti di gara vengano pubblicati e resi accessibili integralmente sul sito ARPAS e nella piattaforma CAT sezione "Bandi e gare", esclusivamente a seguito della pubblicazione del Bando di gara ai sensi dell'art. 85 del Codice Appalti;

ART.10 Di disporre che i documenti di gara vengano pubblicati e resi accessibili integralmente sul sito ARPAS e nella piattaforma CAT sezione "Bandi e gare", esclusivamente a seguito della pubblicazione del Bando di gara ai sensi dell'art. 85 del Codice Appalti;

ART.11 Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza, al RUP e al Direttore del Servizio competente per l'acquisizione in parola, al RUP e al Direttore del Servizio competente per l'acquisizione in parola.

La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.

Il Dirigente

Livio Sanna



Firmato digitalmente da
LIVIO SANNA
07/09/2026 13:43:53